

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 dhoulhijja 1424 – 17 février 2004

147^{ème} année

N° 14

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un conseiller de 2^{ème} ordre..... 363

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur..... 363

Nomination d'un directeur..... 363

Nomination d'un chef de division..... 363

Nomination d'un sous-directeur..... 363

Nomination d'architectes en chef..... 363

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de chefs de service..... 363

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2004-325 du 3 février 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine 365

Décret n° 2004-326 du 9 février 2004, portant intégration des périmètres communaux de Masdour, Ghomrassen, Fernana, Bou Merdas et Bou Argoub dans les circonscriptions de l'office national de l'assainissement..... 366

Décret n° 2004-327 du 9 février 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul..... 366

Nomination de maîtres de recherche agricole et de pêche..... 367

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2004-329 du 9 février 2004, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 55 du code des ports maritimes de commerce et notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce..... **367**

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur d'établissement hospitalier de la catégorie "B"..... **372**

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur..... **372**

Ministère de l'Emploi

Nomination d'un chef de service..... **372**

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2004-283 du 10 février 2004.

Madame Kalthoum Hezami épouse Bouzayene, conseiller de troisième ordre de la chambre des députés, est nommée au grade de conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, à compter du 9 décembre 2003.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-284 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mongi Bouali, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur du contentieux à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-285 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Ridha Ben Rabeh, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur de l'exploration, de l'évaluation et du suivi à la direction générale des relations extérieures et de la coopération, au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-286 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Béchir Kridene, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur des études et des consultations juridiques à la direction générale des études juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-287 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Moncef Tabka, administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef de l'unité de la programmation, de la planification et de la tutelle au secrétariat général au ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-288 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Ridha Kefi, colonel de la garde nationale, chargé des fonctions de directeur de la coopération extérieure à la direction générale des relations extérieures et de la coopération au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-289 du 10 février 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Hassen Hendhli, administrateur, chargé des fonctions de directeur des libertés publiques et des affaires des associations et des partis à la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-290 du 10 février 2004.

Monsieur Mohamed Hamida, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières à la commune de Sousse.

Par décret n° 2004-291 du 10 février 2004.

Monsieur Mabrouk Bouchoucha, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernement de Gafsa, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-292 du 10 février 2004.

Monsieur Abdellatif Abrouz, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives à la commune d'Elmourouj.

Par décret n° 2004-293 du 10 février 2004.

Monsieur Mohamed Idoudi, architecte principal à la commune de Den-Den, est nommé au grade d'architecte en chef.

Par décret n° 2004-294 du 10 février 2004.

Monsieur Mohamed Hechmi Boukhriss, architecte principal à la commune de Moknine, est nommé au grade d'architecte en chef.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-295 du 9 février 2004.

Le colonel major médecin Ben Alaya Mohamed Achari est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie viscérale et de chirurgie générale au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-296 du 9 février 2004.

Le colonel major médecin Chebi Mohamed Kamel est chargé des fonctions de chef de service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-297 du 9 février 2004.

Le colonel major médecin Gabsi Salem est chargé des fonctions de chef de service d'ophtalmologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-298 du 9 février 2004.

Le capitaine de vaisseau major médecin Haouala Habib est chargé des fonctions de chef de service de cardiologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-299 du 9 février 2004.

Le colonel major médecin Khedheri Mohamed Faouzi est chargé des fonctions de chef de service de gastro-entérologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-300 du 10 février 2004.

Le colonel major médecin Ben Saâd Abdelkarim est chargé des fonctions de chef de service de rééducation fonctionnelle au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-301 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Ben Abdallah Najemeddine est chargé des fonctions de chef de service de radiodiagnostic au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-302 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Zidi Borni est chargé des fonctions de chef de service d'endocrinologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-303 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Boussama Ezzeddine est chargé des fonctions de chef de service de néphrologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-304 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Maanaâ Jameleddine est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie vasculaire périphérique au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-305 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Othmani Salah est chargé des fonctions de chef de service de médecine interne au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-306 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Ferjani Mustapha est chargé des fonctions de chef de service d'anesthésie réanimation au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-307 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Chikh R'zig est chargé des fonctions de chef de service de pneumo-allergologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-308 du 9 février 2004.

Le colonel médecin H'mida Mohamed Jalel est chargé des fonctions de chef de service d'hémodialyse et rein artificiel au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-309 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Gallali Salaheddine est chargé des fonctions de chef de service de psychiatrie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-310 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Doss Nédjib est chargé des fonctions de chef de service de dermatologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-311 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Bouzayani Ammar est chargé des fonctions de chef de service d'anatomie pathologique au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-312 du 9 février 2004.

Le colonel médecin Yedâas Monther est chargé des fonctions de chef de service de neurochirurgie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-313 du 9 février 2004.

Le colonel pharmacien Macheghoul Salem est chargé des fonctions de chef de service de laboratoire de biochimie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-314 du 9 février 2004.

Le colonel pharmacien Ammor Ali est chargé des fonctions de chef de service de laboratoire de bactériologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-315 du 9 février 2004.

Le colonel pharmacien Gritli Nassereddine est chargé des fonctions de chef de service de laboratoire d'hématologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-316 du 9 février 2004.

Le lieutenant colonel médecin Balma Ahmed est chargé des fonctions de chef de service des urgences au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-317 du 9 février 2004.

Le lieutenant colonel médecin Ben Brahim Habib est chargé des fonctions de chef de service de médecine nucléaire au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-318 du 9 février 2004.

Le lieutenant colonel médecin Berrayes Naoufel est chargé des fonctions de chef de service d'urologie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-319 du 10 février 2004.

Le lieutenant colonel pharmacien Kasraoui Souhaïl est chargé des fonctions de chef de service de la pharmacie interne au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-320 du 9 février 2004.

Le commandant médecin Beji Maheur est chargé des fonctions de chef de service de médecine interne au sein de l'hôpital militaire de Gabès.

Par décret n° 2004-321 du 9 février 2004.

Monsieur Thameur Habib, professeur universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de cardio-vasculaire au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-322 du 9 février 2004.

Monsieur Douagi Mohamed, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est chargé des fonctions de chef de service néonatalogie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-323 du 9 février 2004.

Monsieur Rachid Mohamed Radhouane, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est chargé des fonctions de chef de service de gynécologie obstétrique au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Par décret n° 2004-324 du 9 février 2004.

Monsieur Hamdi Mongi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est chargé des fonctions de chef de service de pédiatrie au sein de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2004-325 du 3 février 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 24 janvier 2004,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles, sise à la région d'Aghir de la délégation de Djerba Midoune au gouvernorat de Médenine, d'une superficie de 6 ha 67 ares 28 ca, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet médical.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-326 du 9 février 2004, portant intégration des périmètres communaux de Masdour, Ghomrassen, Fernana, Bou Merdas et Bou Argoub dans les circonscriptions de l'office national de l'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement et notamment son article 7,

Vu le décret n° 57-146 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1377) portant création d'une commune à Bou Merdas,

Vu le décret n° 68-202 du 22 juin 1968, portant création d'une commune à Fernana,

Vu le décret n° 75-245 du 25 avril 1975, portant création d'une commune à Ghomrassen au gouvernorat du Médenine,

Vu le décret n° 80-462 du 23 avril 1980, portant création d'une commune à Argoub du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 85-588 du 8 avril 1985, relatif à la création d'une commune à Masdour du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu les délibérations des conseils municipaux de Masdour, Ghomrassen, Fernana, Bou Merdas et Bou Argoub dans leurs séances respectives du 19 décembre 2002, du 28 décembre 2002, du 13 janvier 2003 et 28 février 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les périmètres communaux de Masdour, Ghomrassen, Fernana, Bou Merdas et Bou Argoub sont intégrés dans les circonscriptions d'intervention de l'office national de l'assainissement à partir de l'exécution du présent décret.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-327 du 9 février 2004, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles du gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 26 avril 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre classée dans les autres zones agricoles, sise à la délégation de Slimene au gouvernorat de Nabeul, d'une superficie de 100 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une zone industrielle.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-328 du 10 février 2004.

Les chargés de recherche agricole et de pêche, dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de maître de recherche agricole et de pêche, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Nom et prénom	Date d'effet	Lieu d'affectation
Nadia Mekki épouse Ben Brahim	2 octobre 2003	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie
Raoudha Slim épouse Elkhaldi	2 octobre 2003	Institut national de la recherche agronomique de Tunisie
Salah Garchi	2 octobre 2003	Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts
Mongi Msallem	2 octobre 2003	Institut de l'olivier

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT

Décret n° 2004-329 du 9 février 2004, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 55 du code des ports maritimes de commerce et notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 et notamment son article 55,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports de commerce maritimes,

Vu le décret n° 2000-2407 du 17 octobre 2000, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - L'occupation du domaine public des ports maritimes de commerce est accordée en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire délivrée par le président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports sur proposition du directeur du port concerné.

L'autorisation est délivrée selon les procédures fixées aux articles 5 et 6 du présent décret et elle doit être conforme au modèle annexé au présent décret.

L'autorisation d'occupation temporaire est accordée à titre précaire et révocable.

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce est accordée pour une durée maximale de cinq ans, fixée par l'autorisation et qui peut être prorogée chaque fois pour une durée d'une année.

Art. 2. - L'autorisation d'occupation temporaire peut être accordée à toute personne physique ou morale dont l'activité est en relation directe avec le port.

Art. 3. - L'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce ne doit pas comporter l'édification de constructions, d'ouvrages ou d'installations fixes.

Art. 4. - Le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation est mis à la disposition de l'occupant en vertu d'un procès-verbal signé contradictoirement entre la direction du port concerné et l'occupant, et ce, dans un délai maximum de deux semaines à compter de la date de signature de l'autorisation. Ce procès-verbal est considéré une partie intégrante de cette autorisation.

Chapitre II

Des procédures d'octroi de l'autorisation

Art. 5. - Toute personne désirant obtenir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce doit présenter une demande à l'administration du port concerné.

Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

- un dossier technique comportant des données relatives à la profession du demandeur et le but de l'occupation temporaire,

- les autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercice de l'activité objet de l'occupation temporaire,

- une copie de la carte d'identité nationale ou des statuts pour les personnes morales avec indication du numéro du registre de commerce.

La demande doit indiquer la durée de l'occupation, l'emplacement, la surface et les dimensions du domaine public des ports maritimes de commerce à occuper.

Art. 6. - Le directeur du port concerné procède à l'étude de la demande d'occupation temporaire et il transmet sa proposition au président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports dans un délai maximum d'un mois à partir du dépôt d'un dossier en bonne et due forme.

En cas d'accord, il est délivré à l'intéressé une autorisation à cet effet.

Cette autorisation doit mentionner la durée de l'occupation, l'emplacement, les dimensions et la surface du domaine public des ports maritimes de commerce octroyé.

Dans le cas contraire, le refus doit être justifié et notifié à l'intéressé.

Chapitre III De l'exploitation

Art. 7. - L'occupant ne peut exploiter le domaine public des ports maritimes de commerce que dans le but et l'activité autorisée.

Art. 8. - L'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce est personnelle et ne peut être cédée ou faire l'objet d'apport en société ou fusion avec une autre société.

Art. 9. - L'occupant doit respecter les lois et règlements en vigueur et les dispositions fixées par le règlement particulier du port et veiller à ce que ses agents les respectent.

Art. 10. - L'occupant est tenu d'effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux d'entretien et de maintenance du domaine public des ports maritimes de commerce, objet de l'autorisation, et d'assurer sa sécurité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - L'occupant peut réaliser dans le domaine public des ports maritimes de commerce, objet de l'occupation temporaire, des travaux d'aménagement et des améliorations, et ce, après l'autorisation préalable et écrite de l'office de la marine marchande et des ports.

La nature et la durée de ces travaux sont fixées par l'autorisation ci-dessus mentionnée.

Ces travaux sont exécutés selon les normes techniques et, éventuellement, les autres autorisations administratives aux frais et sous la responsabilité de l'occupant et conformément à l'autorisation accordée pour l'exécution de ces travaux. L'office de la marine marchande et des ports contrôle le déroulement de ces travaux.

Art. 12. - L'occupant est tenu, dans le cas où il cause des dommages au domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation d'occupation temporaire, de réparer les dommages à ses frais et sous sa responsabilité.

L'office de la marine marchande et des ports fixe la période de réparation des dommages et, le cas échéant, il procède à ces réparations aux frais de l'occupant.

L'office de la marine marchande et des ports contrôle la réparation de ces dommages.

Art. 13. - L'occupant doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir en état de propreté le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation et assurer sa protection contre tous les risques et notamment d'incendie et de pollution.

Il est tenu, également, de justifier que les conditions de sécurité et de sûreté sont remplies dans les endroits occupés conformément aux règlements en vigueur, et ce, dans un délai d'un mois à partir du début de l'exploitation.

Art. 14. - L'occupant ne doit pas entraver ou s'opposer à l'exécution des travaux qui doivent être effectués dans l'intérêt général ou nécessaires à la bonne exploitation du port et garantir sa sûreté et sa sécurité.

Art. 15. - L'occupant assume la responsabilité d'exploitation du domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation d'occupation temporaire.

Art. 16. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire doit assurer sa responsabilité civile contre les dangers résultant de l'exploitation des lieux qu'il occupe avec insertion au contrat d'assurance d'une clause interdisant sa résiliation sans l'accord préalable de l'office de la marine marchande et des ports.

Chapitre IV Des redevances

Art. 17. - La redevance résultant de l'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce et son mode de paiement sont fixés dans l'autorisation accordée par le président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports à cet effet, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Tout retard dans le paiement de la redevance entraîne l'application des intérêts de retard, calculés sur la base du taux du marché monétaire majoré d'un demi point.

En cas de révision des redevances portuaires appliquées ou de modification de la superficie objet de l'autorisation, la redevance d'occupation sera actualisée en conséquence.

Art. 18. - Outre les redevances résultant de l'occupation temporaire, l'occupant supporte les frais provenant de la consommation de l'eau, de l'électricité, du téléphone, d'assainissement et de tous autres services portuaires et taxes exigibles. Il est tenu de payer ces redevances dans les délais impartis.

Art. 19. - L'autorisation d'occupation temporaire n'est délivrée qu'après versement d'un cautionnement égal à la redevance d'une année d'occupation toutes taxes comprises. Si la durée de l'occupation est inférieure à une année, le montant du cautionnement est égal à la redevance de la période fixée dans l'autorisation d'occupation temporaire.

Le cautionnement pourrait être remplacé par une caution bancaire à première demande, de même valeur à validité indéfinie jusqu'à main levée délivrée par l'office de la marine marchande et des ports.

En cas de révision des redevances portuaires appliquées ou de modification de la superficie objet de l'autorisation, le montant du cautionnement sera actualisé en conséquence.

Le cautionnement est restitué à l'occupant sans intérêt à l'expiration de l'occupation et après constatation que toutes les obligations lui incombant ont été remplies.

En cas de retrait de l'autorisation, conformément à l'article 22 du présent décret, le cautionnement sera acquis à l'office de la marine marchande et des ports.

Chapitre V

De la fin de l'occupation temporaire et du retrait de l'autorisation

Art. 20. - L'autorisation d'occupation temporaire prend fin à l'expiration de la période fixée à cet effet tant que l'occupant ne présente pas une demande de prorogation dans un délai maximum de trois mois avant l'expiration de la durée fixée dans l'autorisation.

Art. 21. - L'office de la marine marchande et des ports peut mettre fin à l'autorisation d'occupation temporaire si l'occupant présente une demande à cet effet trois mois avant la date prévue dans la demande pour la restitution avant terme du domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation. Dans ce cas, la redevance payée d'avance restera acquise à l'office de la marine marchande et des ports.

Art. 22. - L'office de la marine marchande et des ports peut retirer l'autorisation d'occupation temporaire dans les cas suivants :

- lorsque l'occupant n'a pas procédé à la réception du domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation d'occupation temporaire d'une façon effective, et ce, dans un délai d'un mois à partir de la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 4 du présent décret,

- lorsque l'occupant ne commence pas l'exploitation dans les délais fixés par l'autorisation,

- l'exploitation du domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'occupation temporaire à des fins non prévues par l'autorisation,

- le défaut de paiement à temps des redevances dues,

- la cession à un tiers du domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'occupation temporaire ou l'apport en société ou la fusion avec une autre société moyennant ce domaine,

- le défaut de paiement ou d'actualisation du cautionnement,

- lorsque l'occupant n'exploite pas le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'autorisation pendant une durée supérieure à 6 mois,

- lorsque l'occupant cesse son activité qui est en relation directe avec le port pendant une durée de 6 mois consécutifs,

- le décès de l'occupant, sauf si les héritiers désirent continuer l'occupation temporaire dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration de la période, et après présentation d'une demande à cet effet par la personne ayant obtenu l'accord des héritiers dans un délai de trois mois à compter du décès de leur de cujus,

- le retrait des autorisations exigées pour l'exercice de l'activité objet de l'occupation temporaire,

- l'inobservation des conditions et obligations prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le domaine de l'exploitation des ports maritimes de commerce et des dispositions de l'autorisation de l'occupation temporaire qui lui est accordée,

- l'absence des conditions de sécurité et de sûreté dans le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'occupation temporaire,

- le défaut de réalisation des réparations des dommages causés au domaine public des ports maritimes de commerce, objet de l'autorisation d'occupation temporaire, dans les délais fixés.

Art. 23. - La fin de l'autorisation ou son retrait dans les cas mentionnés à l'article 22 de présent décret ne donne droit à aucun remboursement.

Art. 24. - L'occupant doit, à la fin de l'autorisation ou de son retrait, quitter le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'occupation et le remettre à la direction du port concerné en bon état d'exploitation.

L'office de la marine marchande et des ports peut ordonner à l'occupant de démolir les aménagements qu'il a faits chaque fois que la nécessité l'exige et remettre le domaine public des ports maritimes de commerce objet de l'occupation temporaire à la direction du port dans l'état initial de réception.

Art. 25. - Le retrait de l'autorisation est prononcé par décision du président-directeur général de l'office de la marine marchande et des ports sur proposition du directeur du port concerné après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant un mois.

En cas de retrait de l'autorisation, la redevance de l'occupation temporaire est due pour la durée de l'occupation.

Chapitre VI

Dispositions transitoires

Art. 26. - Les autorisations d'occupation temporaire délivrées avant la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à la fin de leurs durées.

Pour poursuivre l'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce, objet des autorisations susvisées, les personnes concernées peuvent présenter, durant ou à la fin de cette durée, des demandes pour obtenir des autorisations conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 27. - Les ministres des technologies, de la communication et du transport, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et l'aménagement du territoire et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

REPUBLIQUE TUNISIENNE
*Ministère des Technologies de la
Communication et du Transport*

Office de la Marine Marchande et des Ports

Port :

**Autorisation d'occupation temporaire du domaine public
des ports maritimes de commerce**

N° du

Le Président Directeur Général de l'Office de la Marine Marchande et des Ports,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux, telle que modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972,

Vu la loi n° 98-109 du 28 décembre 1998, relative à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le code des ports maritimes de commerce, promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 et notamment son article 55,

Vu le décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,

Vu le décret n° 2000-2407 du 17 octobre 2000, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office de la marine marchande et des ports,

Vu le décret n° 2004-329 du 9 février 2004, relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 55 du code des ports maritimes de commerce, notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de commerce,

Vu la demande de (1) en date du

Et sur proposition du directeur du port,

Article premier :

..... (1) demeurant à (2) identifiant fiscal
..... inscrit dans le registre de commerce sous n° est autorisé à occuper
..... (3) du domaine public du port (4) pour exercer l'activité de
..... (5) à partir du (6) conformément aux conditions fixées par
le décret n° 2004-329 du 9 février 2004 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 55 du code des ports
maritimes de commerce, notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public des ports maritimes de
commerce.

Article 2 :

La présente autorisation est accordée pour une durée (7) commençant le
..... (8) et expirant le (9).

Article 3 :

La redevance de l'occupation est de (10) et composée de (11)
payable (12) à la trésorerie de la direction du port ou par virement au compte de l'office de la marine
marchande et des ports, et ce, avant l'acquisition du domaine public objet de l'autorisation.

Article 4 :

L'occupant ne peut faire des travaux d'aménagement et des améliorations dans le domaine public sans l'autorisation
préalable et écrite de l'office de la marine marchande et des ports.

Article 5 :

L'occupant doit, à la fin de l'occupation temporaire, remettre le domaine public des ports, objet de cette autorisation,
dans l'état initial de réception.

Signature et cachet

- (1) Identification de l'occupant
- (2) Adresse
- (3) Désignation du domaine public du port à occuper (l'emplacement, la dimension et la surface du domaine public à occuper)
- (4) Nom du port
- (5) Désignation de l'activité
- (6) La date de signature du procès-verbal de mise à la disposition du domaine public des ports maritimes de commerce objet de cette autorisation à l'occupant
- (7) Durée de l'autorisation
- (8) Désignation de la date du début de l'occupation
- (9) Désignation de la date de fin de l'occupation
- (10) Désignation de la redevance de l'occupation
- (11) Les composantes du montant
- (12) La date de paiement annuel ou mensuel

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2004-330 du 10 février 2004.

Monsieur Ahmed Hasnaoui, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B" au ministère de la santé publique (groupement de santé de base de Jendouba).

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2004-331 du 10 février 2004.

Monsieur Moncef H'mida, administrateur, est chargé des fonctions de directeur des affaires financières à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

MINISTERE DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 2004-332 du 10 février 2004.

Monsieur Nabil Hedhili, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des concours et de la formation à la direction générale des services communs au ministère de l'emploi.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O. R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 février 2004"